מעוברת חבירו ומינקת חבירו לא שותות ולא נוטלות כתובה דברי ר' מאיר שהיה רבי מאיר אומר [א]לא ישא אדם מעוברת חבירו ומינקת חבירו ואם נשא יוציא ולא יחזיר עולמית וחכמים אומרים [ב]יוציא וכשיגיע זמנו לכנוס יכנוס [ג]והרובא שנשא עקרה וזקינה ואין לו אשה ובנים מעיקרא לא שותה ולא נוטלת כתובה ר' אלעזר אומר יכול הוא לישא אחרת ולפרות ולרבות הימנה [ד]אבל [ב]המקנא לארוסתו ולשומרת יבם שלו ומשכנסה נסתרה או שותה או לא נוטלת כתובה [ה]מעוברת ומינקת עצמו או שותה או לא נוטלת כתובתה [ו]הרובא שנשא עקרה וזקינה ויש לו אשה ובנים או שותה או לא נוטלת כתובה [ז]אשת ממזר לממזר ואשת נתין לנתין ואשת גר ועבד משוחרר ואיילונית או שותה או לא נוטלת כתובה קתני מיהא איילונית תיובתיה דרב נחמן אמר לך רב נחמן תנאי היא ואנא דאמרי כי האי תנא דתניא [ג]ר' שמעון בן אלעזר אומר איילונית לא שותה ולא נוטלת כתובה שנאמר [1]ונקתה ונזרעה זרע מי שדרכה להזריע יצאתה זו שאין דרכה להזריע ורבנן האי ונקתה ונזרעה זרע מאי עבדי ליה מיבעי להו לכדתניא [ד]ונקתה ונזרעה [זרע] שאם היתה עקרה נפקדת דברי ר' עקיבא אמר לו ר' ישמעאל אם כן יסתרו כל העקרות ויפקדו וזו הואיל ולא נסתרה הפסידה אם כן מה תלמוד לומר ונקתה ונזרעה זרע [ח]שאם היתה יולדת בצער יולדת בריוח נקבות יולדת זכרים קצרים יולדת ארוכים שחורים יולדת לבנים: אשת ממזר לממזר: פשיטא מהו דתימא אפושי פסולין לא ליפוש קא משמע לן: אשת גר ועבד משוחרר (א) ואיילונית: פשיטא מהו דתימא [2]דבר אל בני ישראל ולא גרים קמ"ל ואימא הכי נמי ואמרת רבויא הוא: אשת כהן שותה כו': [ה](אשת כהן שותה) פשיטא מהו דתימא [3]והיא לא נתפשה אסורה הא נתפשה מותרת וזו הואיל ונתפשה אסורה אימא לא תשתה קא משמע לן: ומותרת לבעלה: פשיטא אמר רב הונא במתנוונה היא בדקוה מיא [ט]במתנוונה דרך אברים מהו דתימא הא זנויי זנאי והא דלא בדקוה מיא כי אורחיה משום דבאונס זנאי ולגבי כהן אסירא קא משמע לן: אשת סרים שותה: פשיטא מהו דתימא מבלעדי אישך אמר רחמנא והאי לאו בר הכי הוא קא משמע לן: על ידי כל עריות מקנין: פשיטא מהו

מהו

[י]**לא שותות.** דכתיב [ו]תחת אישך: **ולא יחזיר עולמית.** קנסא קנסוהו רבנן: **לכשיגיע זמנו.** לאחר כ"ד חדש ללידת הולד: **והרובא.** בחור. כמו ילד (בראשית כא) רביא: **מעוברת עצמו.** שהיתה אשתו מעוברת וקינא לה: **או שותות.** ולא אמרינן לא ליקטליה לולד: **אשת ממזר לממזר.** כלומר אשה הראויה לממזר וניסת לממזר וקינא לה ונסתרה: **או שותה כו'.** ולקמן פריך פשיטא: **אנא דאמרי כי האי תנא.** דאית ליה עקרה וזקנה שותות מדלא נקט אלא איילונית ונסיב תלמודא מונקתה ונזרעה זרע ולא משום דאינה ראויה לקיימה אלמא כרבי אלעזר ס"ל דיכול לישא אחרת ולפרות ולרבות ואפ"ה איילונית לא: **וזו.** כל אשה לנועה עקרה משום דלא נסתרה הפסידה: **לא ליפוש פסולין.** לא נעשה שלום ביניהם הלואי לא יפרה ולא ירבה הואיל וכל דורותיו ממזרין: **והיא לא נתפשה כו'.** כלומר מהו דתימא פרשת סוטה על כרחך באשת ישראל קיימא מדכתיב והיא[ח] מיעוטא משמע זו היא דכי לא נתפשה אסורה הא נתפשה כו' ועלה קאי קרא דבתריה ועבר עליו רוח וגו' דהיכא דמספקא לן בהך אם נטמאה ואם לא נטמאה שותה אבל אשת כהן דליתה בכלל והיא לא נתפשה ליתה נמי בכלל השקאה קמ"ל: **במתנוונה.** לאחר ששתתה איצטריך לאשמועינן דמותרת לבעלה דלא תימא זונה היא שהרי בדקוה המים: **מתנוונה הא.** ודאי בדקוה המים וזונה היא אלא שתלה לה זכות ואמאי מותרת לבעלה: **במתנוונה דרך אברים.** שאינה מתנוונה במעים ובירכים אלא ראשה ושאר אבריה כבידים עליה מהו דתימא הא לאו זכות תלה לה דאם כן הוה לה להתנוונה דרך בדיקת המים אלא באונס זינתה לפיכך מתנוונה שלא כדרכה ולכהן מיהא תיתסר: **מבלעדי אישך.** משמע דאישה בר הכי הוא: **קא משמע לן.** דלמיקדם שכיבת בעל לבועל הוא דאתא וסריס בר שכיבה הוא ואף על גב דלאו בר זריעה הוא. [ט]ובסריס חמה קאמר דמותר לקיימה ולא בסריס אדם שאסור לקיימה משום לא יבא פצוע דכא (דברים כג):

מהו

[י][**שנשא** עקרה וזקינה וכו']. ותימה אמאי לא תנא איילונית בהדי עקרה וזקינה: **לא ישא אדם מעוברת חבירו.** בירושלמי עליו הכתוב אומר (משלי כג) אל תסיג גבול עולם ובשדה יתומים אל תבא [כ]ומודים חכמים לרבי אלעזר שאם היו לו בנים ואשה [ל][שהיא שותה או לא נוטלת כתובה היו לו אשה ובנים] ומתו בין קינוי לסתירה כבר נראית לשתות: **מעוברת עצמו או שותה וכו'.** רש"י פי' ולא אמרינן דלא לקטליה לולד ותימה אמאי אית לן למקטליה מה איכפת לן נמתין עד שתלד הא תנן בפ"ק דערכין (דף ז.) האשה היוצאה ליהרג אין ממתינין לה עד שתלד והתם גזירת הכתוב הוא ומתו גם שניהם לרבות את הולד והתם משמע טעמא דרבי קרא הא לא רבי קרא לא קטלינן ליה משום דממונא דבעל הוא כדכתיב (שמות כא) כאשר ישית עליו בעל האשה והכא הכי פירושא מעוברת עצמו אע"ג דקינא לה כשהיא מעוברת שותה לאחר שתלד ולא אמרינן כמו גבי מעוברת חבירו דאי קינא לה כשהיא מעוברת וילדה ומת הולד או הפילה אפ"ה אינה שותה דלאו בת קינוי היתה דממעט לה בספרי מכי תשטה אשתו וכדאמרינן בירושלמי לא היו [לו] אשה ובנים וכו' כבר [נראית] שלא לשתות: **אמר לו רבי ישמעאל א"כ יסתרו כל עקרות ויפקדו.** תימה ור' ישמעאל לימא ליה לנפשיה יסתרו כל יולדות בצער וילדו בריוח וזו הואיל ולא נסתרה הפסידה: **ואמרת ריבויא הוא.** תימה והא אפיקתיה לעיל (דף כד.) לרבות הארוסה ושומרת יבם לקינוי: **וזו הואיל ונתפשה אסורה אימא לא תשתה בכלל קמ"ל.** תימה לר"י אמאי לא פריך הכא ואימא הכי נמי כדפריך לעיל ונראה כל היכא דקרא דמסיק אדעתיה מתוכו למדרש הכי ומדריש לדרשא אחריתי לא פריך ואימא ה"נ דקמ"ל דכך ניתן למדרש למשה בסיני ולא בע"א כגון והיא נתפשה לאסור אשת כהן מבלעדי אישך מי שקדמה שכיבת בעל אבל לעיל בני ישראל משמע בהדיא למעוטי גרים וכן בפרק שני דיבמות (דף כב.) בגמרא דמי שיש לו אח מ"מ זוקק את אשת אחיו ליבום דקא פריך פשיטא אחיו הוא מהו דתימא לילף אחוה אחוה מבני יעקב קמ"ל התם פריך ואימא הכי נמי משום דאין גוזרה שוה למחצה וצריך טעמא להוציא מאותה סברא או קרא וכן לענין ליורשו (שם:) וליטמא לו פשיטא אחיו הוא סד"א לא יטמא בעל בעמיו יש בעל שמטמא ויש שאינו מטמא הא כילד מטמא לאשתו כשרה ואינו מטמא לאשתו פסולה ה"נ קמ"ל ואימא הכי נמי דהא קרא ממעט פסולין והאי פסול הוא וכן בפ"ק דערכין (דף ז.) גבי האשה שיוצאת ליהרג אין ממתינים לה עד שתלד פשיטא גופה היא מהו דתימא (כי) כאשר ישית עליו בעל האשה כתיב והאי ממונא דבעל הוא קמ"ל ואימא ה"נ [מ]דמאי נפקא לן מהתם דממונא דבעל הוא אבל הכא כיון דאשמועינן דעיקר קרא לדרשא אחריתי תו לא סלקי דעתא למעוטי מיניה מידי וכן פר"י: **אשת** סרים. רש"י פי' בסרים חמה ולא בסרים אדם שאסור לקיימה ולא ידעינן מנלן דסרים אדם כגון ששתה כוס עיקרין דאסור לקיימה אי משום האי ברייתא דמייתי בפרק שני דיבמות (דף כ:) ובפרק הערל (שם דף עט:) פצוע דכא וכרות שפכה סריס אדם והזקן וכו' עד אסור לקיימה הא קתני נמי זקן וכי זקן אסור לקיים אלא על כרחיך אפצוע דכא וכרות שפכה קאי כדקתני טעמא משום שנאמר לא יבא פצוע דכא וכרות שפכה אבל אסרים דקתני בברייתא לא ידענא מנליה דקאי נמי עלה:

אבל

מסורת הש"ס

א) יבמות לו:, ב) [תוספתא ריש פ"ה ע"ש], ג) [שם בתוספתא], ד) ברכות לא: [ושם מוחלפת השיטה ועי' תוס' לעיל כד. ד"ה ור' יונתן וכו' ועי' תוס' מנחות יז: ד"ה מאי האכל וכו' ול"ע], ה) רש"ל מ"ז, ו) [שייך לעמ' הקודם. רש"ל], ז) [במדבר ה], ח) [במדבר ה], ט) [ועי' היטב ברש"י דמשנה דלעיל כה. ד"ה אשת סרים ועי' רש"א], י) כן גירסת רש"א אבל גירסת רש"ל הד"א עם דיבור דלעיל, כ) עי' בירושלמי דקאי אאיילונית, ל) רש"ל, מ) צ"ל דהא.

תורה אור השלם

1. וְאִם לֹא נִטְמְאָה הָאִשָּׁה וּטְהֹרָה הִוא וְנִקְּתָה וְנִזְרְעָה זָרַע: במדבר ה כח
2. דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם אִישׁ אִישׁ כִּי תִשְׂטֶה אִשְׁתּוֹ וּמָעֲלָה בוֹ מָעַל: במדבר ה יב
3. וְשָׁכַב אִישׁ אֹתָהּ שִׁכְבַת זֶרַע וְנֶעְלַם מֵעֵינֵי אִישָׁהּ וְנִסְתְּרָה וְהִיא נִטְמָאָה וְעֵד אֵין בָּהּ וְהִוא לֹא נִתְפָּשָׂה: במדבר ה יג

הגהות הב"ח

(א) גמ' משוחרר פשיטא כצ"ל ותיבת ואיילונית נמחק:

מוסף רש"י

מעוברת חבירו ומינקת חבירו. אשה שמת בעלה והיא מעוברת או מניקה, אסורה להנשא עד כ"ד חדש, שכן תינוק יונק (יבמות לו:).

עין משפט נר מצוה

כג א מיי' פי"א מהל' גירושין הלכה כה סמג עשין נ טוש"ע אה"ע סימן יג סעיף יא:
כד ב מיי' שם הלכה כח טוש"ע שם סעיף יב:
כה ג מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה י:
כו ד מיי' שם הלכה ה:
כז ה מיי' שם הלכה ז:
כח ו מיי' שם הלכה י:
כט ז מיי' שם הלכה ו:
ל ח מיי' שם הלכה י ופ"ג שם הלכה כב סמג עשין נו:
לא ט מיי' שם פ"ג הלכה כא:

תוספות שאנץ

ואיילונית במעי אמה לקייה ולא חזיא ל"ה: ואשת ממזר לממזר כלומר אשה הראויה לממזר ונשאת לממזר וקינא לה ונסתרה ל"ה אילונית או שותה או לא נוטלת כתובה ומיירי בשיש לו אשה ובנים דומיא דעקרה וזקנה: ולא ליפוש בפסולין פ"ה לא נעשה שלום ביניהם לא יפרה ולא ירבה הואיל וכל דורותיו ממזרים: מ"ד והיא לא נתפשה כו' כלומר מהו דתימא פרשה סוטה על כרחך באשת ישראל קיימא מדכתיב והיא משמע זו היא דכי לא נתפשה אסורה הא נתפשה כו' ועלה קאי קרא דבתריה ועבר עליו דהיכ' דמספקא לן בהך אם נטמאה אי לא [נטמאה] שותה אבל אשת כהן דליתא בכלל והיא לא נתפשה ליתא נמי בכלל השקאה קמ"ל ל"ה. במתנוונה דרך אברים שאין מתנוונה במעים אלא ראשה ושאר אברים כבדים עליה מ"ד א). מ"ד מבלעדי אישך כו' משמע דאישה בר הכי הוא קא משמע לן דלמי שקדמה שכיבתו לבועל הוא דאתא וסריס בר הכי הוא ואע"ג דלאו בר איזרועי הוא ובסריס חמה קאמר דמותר לקיימה ולא בסריס אדם שאסור לקיימה משום לא יבא פצוע דכה ל"ה.

א) נראה דצ"ל מ"ד הא לאו זכות תלה לה וכו' ולכהן מיהת ליתסר ועי' ברש"י.